

أملاك الدولة (الدومين)

مصدر تاريخي أساسي لإيرادات الدولة

المحور الأول - تعريف الدومين (أملك الدولة).

المحور الثاني - إيرادات الدومين

المحور الثالث- الثمن العام.

المحور الأول: تعريف الدومين

المقصود بلفظ الدومين Domaine هو مجموع أملاك الدولة أو كل ما هو في حوزة الدولة من أصول، سواء كان في شكل عقارات أو منقولات أو أي شكل آخر للمال، وبصرف النظر عن طبيعة هذه الملكية، عامة أو خاصة، أي امتلاك الدولة لهذه الأصول على نحوٍ عام أو خاص؛ وسيرد فيما يأتي شرحُ الفرق بين الملكية العامة للدولة وملكيّتها الخاصة.

ثانيا- أقسام الدومين

- ينقسم الدومين الى قسمين كبيرين: دومين عام ودومين خاص؛

يقصد بـ الدومين العام كافة الأملاك التي في حوزة الدولة، الطبيعية وغير الطبيعية؛ والقابلة للاستعمال العام فقط، كالإدارات المختلفة والمطارات والسدود والطرق والمتاحف والملاعب والحدائق والساحات العمومية والغابات والأنهار وغيرها كثير.

ويقصد بـ الدومين الخاص كافة الأملاك التي في حوزة الدولة، والمستعملة على نحو معين لتحقيق بعض أهداف الدولة الخاصة.

تخضع إدارة مرافق الدولة المملوكة ملكية عامة لأحكام القانون الإداري (قانون عام)؛ وتنص هذه الأحكام على عدم جواز التصرف في هذه المرافق، بالبيع أو التنازل، مهما كانت المبررات، لأن الأصل فيها هو أنها وجدت لخدمة المصلحة العامة للمجتمع، وتحقيق المنفعة لكافة المواطنين دون استثناء (مثال : الطريق العام).

لا يدرّ هذا النوع من الأملاك في الحالة العامة إيرادا للخرينة العامة أو يدرّ إيرادا بسيطاً فقط، وعليه، ومن وجهة نظر مالية بحتة، لا يمثل مصدر إيراد حقيقي للدولة.

- تخضع إدارة مرافق الدولة المملوكة ملكية خاصة لأحكام القانون التجاري (قانون خاص)؛ ووفق هذه الأحكام يجوز للدولة التصرف في هذه المرافق، بالبيع أو التنازل، إذا ما اقتضت مصلحة الدولة ذلك، لأن هذا التصرف لا يلحق ضررا بالمواطنين أو الأفراد (مثال ذلك بيع مزرعة أو عمارة سكنية).
- إيرادات هذا النوع من الأملاك هي المقصودة أساسا في عبارة إيرادات أملاك الدولة.

٣- أنواع الدومين الخاص

هناك ثلاثة أنواع للدومين الخاص، وهي:

- الدومين العقاري؛ ويشمل كل الأملاك العقارية التابعة للدولة، كالأراضي الزراعية والحظائر السكنية وغيرها؛
- الدومين الصناعي والتجاري؛ ويشمل كل الأملاك ذات الطابع الصناعي والتجاري المملوكة للدولة، كالمصانع ومؤسسات التوزيع التجارية وغيرها؛
- الدومين المالي؛ ويشمل المحفظة المالية للدولة.

المحور الثاني: إيرادات الدومين (الخاص)



- تشمل إيرادات الدومين العقاري إيرادات كل الأملاك العقارية التابعة للدولة والمملوكة لها ملكية خاصة كالأراضي الزراعية والمناجم والمقالع والمحاجر والمساكن.

- تتأتى إيرادات هذا الدومين سواء من ثمن الكراء أو من بيع المنتجات، كما كان الشأن في عهد الإقطاع بأوروبا مثلاً، حيث كان إيراد الأراضي الزراعية هو أهم أنواع الإيرادات، أو كما هو الشأن الآن مع إيرادات المناجم والحضائر السكنية.

ثانيا- إيرادات الدومين الصناعي والتجاري

- وتشمل إيرادات الدومين الصناعي والتجاري إيرادات كل الأملاك ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للدولة، كالمصانع والمحال التجارية.
- يجلب هذا الدومين إيرادات ضخمة للدولة، خصوصا في الدول التي لا يزال فيها القطاع العام مهيمنا على الاقتصاد، غير أن التحولات الكبيرة التي حدثت في العقود الثلاثة الأخيرة، مع انتشار سياسات التنازل عن هذه الأملاك لفائدة القطاع الخاص قد أثر بشكل كبير على إيرادات هذا الدومين، وجعلها تتراجع في معظم بلدان العالم .

ثالثا- إيرادات الدومين المالي

-
- وتشمل إيرادات الدومين المالي، فضلا عن الإيراد التقليدي للدولة الناتج عن حقها في إصدار النقود، إيرادات محفظتها المالية أيضا؛ والمقصود بالمحفظة المالية هو كل الأوراق المالية التي في حوزة الدولة – أسهم وسندات مختلفة، وتدر إيرادات من أشكال مختلفة: ربح، عائد، فائدة...؛.
 - أصبحت هذه المحفظة اليوم، بعد تطور الأسواق المالية في الاقتصاد الحديث، مصدرا هاما لإيرادات الخزينة العمومية.

المحور الثالث: الثمن العام



أولاً- تعريف الثمن العام

الثمن العام هو ذلك المبلغ الذي يدفعه الأفراد مقابل طلبهم السلع والخدمات العامة التي تعرضها المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وخصوصا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ وسُمي كذلك لتمييزه عن الثمن الخاص، وهو الثمن الذي تعرض به مؤسسات القطاع الخاص منتجاتها. وكمثال للثمن العام ثمن التبغ و ثمن تذكرة القطار أو الطائرة.

تختلف كيفية تقدير الثمن العام للسلعة أو الخدمة حسب الحالة الاقتصادية للسوق التي تعرض فيها هذه السلعة أو الخدمة: حالة المنافسة أو حالة الاحتكار؛ وحسب الهدف أو الغرض الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من وراء إنتاج هذه السلعة أو الخدمة.

١ - تقدير الثمن العام في سوق المنافسة

يتحدد ثمن السلعة أو الخدمة في السوق التي تسود فيها المنافسة مع مؤسسات القطاع الخاص، أي في الحالة التي تسمح فيها الدولة لمؤسسات هذا إنتاج وتسويق ذات السلعة أو الخدمة، وفق قواعد قانون العرض والطلب؛ وينتج عن هذه المنافسة في السوق سعر واحد للسلعة أو الخدمة، يكون ملزماً للقطاع الخاص والدولة على السواء، ولا تملك معه هذه الأخيرة أي إمكانية لرفع الثمن العام فوق مستوى هذا السعر.

٢ - تقدير الثمن العام في سوق الاحتكار

يتحدد الثمن العام في حالة احتكار الدولة لنشاط إنتاج سلعة أو خدمة معينة حسب هدف الدولة من عملية الاحتكار؛ وقد يكون هذا الهدف ماليا (ضريبة مستترة) أو اجتماعيا.

- يكون الهدف ماليا إذا كانت الدولة تبحث من وراء فرض حالة الاحتكار الحصول على أكبر إيراد ممكن، ويسمى هذا النوع من الاحتكار بالاحتكار المالي، وفيه يكون متاحا لها تحديد الثمن العام بكل حرية. وكلما أحسنت اختيار السلعة موضوع الاحتكار كلما سمح لها ذلك تعظيم إيراداتها.
- ويكون الهدف اجتماعيا، إذا كانت الدولة تبحث من وراء فرض حالة الاحتكار توفير سلعة معينة بثمان مناسب لكل المواطنين، وهنا يكون الثمن إما أقل من سعر تكلفة إنتاج السلعة أو مساويا لها؛